

OBRA ACADÉMICA COMENTADA: LEY GENERAL DE ÉTICA ALGORÍTMICA, NEURODERECHOS Y GOBERNANZA SOBERANA DE LAS TECNOLOGÍAS COGNITIVO-DIGITALES

1. Introducción y Marco del Pensamiento Soberano

La humanidad atraviesa actualmente un "cambio de época" en el que el paradigma tecnocrático intenta reducir la inmensa dignidad de la persona a meros datos, perfiles y rendimientos de mercado. Ante la emergencia de capacidades cognitivas complejas automatizadas proyectadas hacia el 2050, México se encuentra en una encrucijada estratégica: permitir la profundización de la desigualdad y el desplazamiento laboral ciego, o liderar una regulación fundamentada en la ética y la soberanía nacional. Legislar en esta materia no es un ejercicio meramente técnico, sino un acto de autodeterminación que busca situar a la técnica al servicio del bien común universal, alejándola de la opacidad corporativa y reconduciéndola hacia la viabilidad planetaria.

1.1. Fundamentación Filosófica: El Humanismo Mexicano en la Era Digital

La presente iniciativa no surge de un vacío ideológico, sino que abreva de la herencia histórica de las transformaciones nacionales para dotar al entorno digital de un rostro humano y laico:

- **José María Morelos y Pavón (Moderación de la Opulencia):** Se traduce en la obligación de la Inteligencia Artificial (IA) para modelar soluciones que mitiguen desigualdades, moderando la opulencia de los monopolios del conocimiento.
- **Benito Juárez (Soberanía y Respeto al Derecho Ajeno):** Fundamenta la primacía de las leyes de la República sobre las corporaciones transnacionales; el respeto a la autodeterminación informativa es la condición para la paz digital.
- **Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas (Ejido Digital):** Esta figura histórica constituye el antecedente directo para la protección de los datos masivos, genómicos y demográficos, evolucionando jurídicamente hacia el concepto de Patrimonio Digital Colectivo como recurso estratégico de la Nación.

1.2. El Diagnóstico Sistémico: El "Efecto Invernadero Social"

La Exposición de Motivos identifica un fenómeno crítico denominado **"Efecto Invernadero Social"**. Bajo esta lógica, las corporaciones tecnológicas operan de forma análoga a la emisión descontrolada de gases contaminantes del siglo XX: extraen la atención y los datos masivos para privatizar ganancias, mientras socializan las externalidades negativas como la ansiedad, la polarización inducida y las ultrafalsedades. Este modelo se sustenta en una **Asimetría Epistémica**, donde el poder informático se concentra en actores opacos que mercantilizan la fragilidad humana, convirtiendo la extracción de datos en el nuevo extractivismo de recursos naturales del siglo XXI.

1.3. El Imperativo de la Viabilidad Planetaria

Frente a los riesgos de la Inteligencia Artificial Generalizada (IAG) —que amenaza con desplazar roles tradicionales—, la *Declaración de Propósito de la IA para la Viabilidad y la Dignidad Planetaria* establece que el éxito de un sistema no debe medirse por el rendimiento financiero, sino por su aportación al florecimiento humano y al cuidado de la

"Casa común". Los sistemas digitales deben detenerse respetuosamente ante los espacios inviolables de la proximidad física y la convivencia comunitaria. Esta necesidad ética se cristaliza en la estructura legal positiva que se detalla a continuación.

2. Título Primero: Disposiciones Generales y Taxatividad

Para evitar la ambigüedad que ha fragilizado ordenamientos previos —como la denominada "Ley Serrano", cuya falta de precisión técnica derivó en riesgos para la libertad de expresión y persecución judicial—, esta ley adopta una rigurosa precisión terminológica en el marco del derecho administrativo mexicano. La taxatividad es aquí una garantía fundamental contra la arbitrariedad de los monopolios tecnológicos.

2.1. Glosario Didáctico (Artículo 3)

I. **Inteligencia Artificial (IA):** Sistema tecnológico automatizado basado en modelos computacionales que optimiza funciones estadísticas para procesar información, predecir o generar contenidos, carente de conciencia, juicio ético o responsabilidad jurídica propia. II. **Asimetría Epistémica:** Desequilibrio estructural de poder derivado de la centralización y monopolio de los datos, infraestructuras de cálculo y capacidades de perfilado predictivo por parte de agentes privados transnacionales. III. **Democión (Degradación Algorítmica de Recomendación):** Modificación manual o correctiva de los sistemas de indexación para que el contenido sintético malicioso no sea priorizado por las métricas de monetización, neutralizando su viralidad artificial sin recurrir a la remoción física del material. IV. **Desespecialización Artificial:** El proceso o práctica de gestión tecnológica mediante la cual la implementación de sistemas de IA o algoritmos de supervisión sustituye sistemáticamente el criterio, la experiencia y la toma de decisiones del trabajador. Se configura cuando el sistema reduce las funciones del empleado a la mera ejecución física y mecánica de instrucciones automatizadas a nivel de microtarefas, anulando su autonomía profesional, su desarrollo cognitivo y la naturaleza digna de su oficio. V. **Ética Algorítmica:** Conjunto de principios civiles y científicos que guían el desarrollo y uso de tecnologías de la información para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, la soberanía nacional y la equidad social. **Nota de Análisis Académico:** La tipificación de la "Desespecialización Artificial" es un blindaje necesario contra el "Taylorismo Digital". Al proteger la autonomía profesional del trabajador, la ley impide que la técnica sea utilizada para degradar el oficio humano a una simple función mecánica subordinada al algoritmo.

2.2. Ámbito de Aplicación y Soberanía

La ley establece su obligatoriedad para todo actor transnacional que opere o comercialice sistemas de IA en territorio nacional, independientemente de su naturaleza corporativa o lucro. La soberanía tecnológica se ejerce como una facultad inalienable del Estado para regular y auditar tecnologías que impacten la seguridad y el bienestar de la población, transitando hacia un nuevo régimen de propiedad informacional.

3. Título Segundo: De la Protección Soberana de los Datos y el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación

La evolución jurídica de la figura del "Ejido Digital" hacia el **Patrimonio Digital Colectivo** justifica la necesidad de blindar los flujos informativos masivos contra el colonialismo de datos, reconociendo el valor estratégico de la información generada colectivamente por la población mexicana.

3.1. La Función Social de los Datos (Artículo 4)

Se establece la distinción jurídica entre el dato personal individual y el conocimiento extraído del comportamiento de las masas. Se declaran como recursos estratégicos e **inalienables** de la Nación las bases de datos:

- Masivas, demográficas y de patrones relacionales.
- Genómicas, de salud y epidemiológicas.
- De movilidad y metadatos de comportamiento. **Ninguna corporación tecnológica transnacional o entidad privada podrá realizar procesamiento masivo, minería de datos o entrenamiento de modelos utilizando este patrimonio sin contar previamente con una Licencia de Usufructo Algorítmico expedida por el Estado Mexicano.**

3.2. Retribución Tecnológica y Dividendo Social (Artículos 4 Bis y 4 Ter)

Se constituye el **Fondo Soberano de Retribución Tecnológica** como instrumento para transformar las externalidades del mercado digital en justicia social. Los sujetos obligados deben aportar una **Regalía Soberana** (contraprestación económica sobre ingresos brutos) y una **Aportación Tecnológica Directa** (capacidad de cómputo para universidades públicas). **Nota de Análisis Académico:** Este fondo transforma la sanción en un instrumento de autonomía digital. Siguiendo el ideal de Morelos de "moderar la opulencia", los recursos excedentes se canalizan hacia una **Renta Básica Ciudadana**, garantizando que la riqueza generada por la interacción algorítmica de los datos del pueblo regrese directamente al mismo para mitigar el desempleo estructural por automatización (Escudero Zendejas, 2026).

3.3. Regulación de Monopolios Tecnológicos

El Estado adquiere facultades para intervenir mediante algoritmos de recomendación que operen bajo principios de transparencia, evitando que la asimetría epistémica desplace de forma desleal a los sectores productivos nacionales.

4. Título Tercero: Del Entorno Informativo y la Responsabilidad Compartida

La manipulación de la atención y la propagación de contenidos sintéticos representan amenazas directas a la seguridad nacional y la salud mental colectiva, exigiendo un marco de responsabilidad solidaria frente a la posverdad.

4.1. Libertad de Expresión vs. Amplificación Sintética (Artículo 6)

Se prohíbe el diseño intencional de arquitecturas algorítmicas optimizadas para monetizar el tiempo de los usuarios mediante la polarización y la desinformación sistemática. **Mecanismo de Democión:** La modificación manual o correctiva de los sistemas de indexación para que el contenido sintético malicioso no sea priorizado por las métricas de monetización, neutralizando su viralidad artificial sin recurrir a la remoción física del material (Art. 6, Fracción II).

4.2. Protección contra el Tráfico Artificialmente Manipulado (Artículo 6 Bis)

Se establece la responsabilidad solidaria entre operadores materiales (incluyendo partidos políticos y agencias de mercadotecnia) y las plataformas tecnológicas. **Nota de Análisis Académico:** Para salvaguardar el orden constitucional, el Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA) actúa exclusivamente como un **peritaje técnico forense**. Al

detectar manipulación inauténtica por parte de entes gubernamentales o partidos, dará vista inmediata al INE o a la autoridad competente, aportando la probanza científica sin invadir la esfera de fiscalización electoral.

4.3. Cese a la Opacidad de Excusas Técnicas

Se decreta el fin del mito de la "Caja Negra". En litigios de interés público por métricas anómalas, operará la inversión de la carga de la prueba en favor del usuario y el Estado.

5. Título Cuarto: Del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA)

El CCNEA se instituye como un órgano administrativo desconcentrado del Conahcyt, dotado de autonomía técnica y de gestión, para actuar como el máximo cuerpo de fiscalización técnica frente a los intereses corporativos transnacionales.

5.1. Integración Ciudadana y Laica (Artículo 8)

El Consejo operará de forma honorífica y rotativa, integrado por veintiún consejeros bajo la siguiente composición: I. Siete integrantes adscritos a la comunidad científica y académica nacional. II. Siete integrantes pertenecientes a sectores educativos y organizaciones ciudadanas de defensa de derechos humanos. III. Siete integrantes provenientes de representaciones laborales, sindicatos, comunidades agrarias y pueblos originarios.

5.2. Facultades Vinculantes de Auditoría y Veto (Artículo 9)

El Consejo posee la facultad de emitir dictámenes para suspender o vetar sistemas que demuestren daño psicológico a menores o vulneración de la privacidad colectiva. **Nota de Análisis Académico:** La ley establece la **inoponibilidad del secreto comercial** frente al escrutinio del Consejo. No obstante, para garantizar la seguridad jurídica y cumplir con estándares internacionales, los peritos están sujetos al principio de estricta confidencialidad y reserva, asegurando que la auditoría no derive en la divulgación de propiedad intelectual a terceros.

6. Título Quinto: Límites al Automatismo, Soberanía y Equidad Laboral

Bajo el principio de "Antropocentrismo Situado", la técnica debe detenerse ante la vida y el trabajo digno. El ser humano es el único depositario de la responsabilidad moral y legal.

6.1. Responsabilidad Humana Ineludible (Artículo 10 y 11)

Queda estrictamente prohibida la constitución de "Sociedades No Humanas" o personalidades jurídicas para sistemas de programas informáticos. Asimismo, se veta el despliegue de sistemas de armas autónomas letales sin control humano efectivo. **Nota de Análisis Académico:** La ley clasifica el uso criminal de estas tecnologías por parte de grupos delictivos o agentes extranjeros como actos de **Sabotaje** y **Atentados contra la Soberanía**, conforme al Código Penal Federal. Se evita deliberadamente el término "terrorismo" para impedir que potencias extranjeras utilicen la ley como pretexto de injerencia bajo agendas de seguridad externa.

6.2. Dignificación Laboral y el Sello de Comercio Justo Digital (Artículos 12 y 13 Bis)

Se prohíbe la vigilancia algorítmica invasiva que subordine la velocidad humana a la máquina. El CCNEA expedirá el **Sello de Comercio Justo Digital**, requisito ineludible para el acceso al mercado nacional. **Requisitos para obtener el Sello:**

- Transparencia en salarios de trabajadores de datos.
- Garantía de salud mental frente a contenidos traumáticos.
- Trazabilidad de la cadena de valor libre de explotación humana.
- Dictamen de auditoría externa elaborada por un tercero independiente.

6.3. Infraestructura Crítica y Reserva Estratégica de Cómputo (Artículos 14 a 14 Quater)

Los centros de datos masivos se declaran Infraestructura Crítica de Seguridad Nacional. Se establece la obligación de las empresas de ceder capacidad de procesamiento a la **Reserva Estratégica Nacional de Cómputo** y presentar anualmente informes de **Transparencia Ecológica** sobre su Huella Hídrica y Energética Real, priorizando el consumo humano de agua. El Título Segundo, en su **Artículo 14 Bis**, establece la localización y soberanía del Patrimonio Digital Colectivo, obligando al almacenamiento local de datos críticos.

7. Título Sexto: Régimen Sancionador y Matriz Probatoria

Para disuadir a firmas cuyo músculo financiero supera al de muchos Estados, el régimen punitivo se basa en la capacidad económica global de las infractoras.

7.1. Multas Proporcionales e Inmunidad a Denunciantes (Artículos 15 y 15 Ter)

Se establecen multas de hasta el **10% de los ingresos globales anuales** para corporaciones que incurran en extractivismo no autorizado. Se otorga protección integral y anonimato a los "alertadores tecnológicos" que denuncien violaciones a los preceptos de esta ley.

7.2. La Matriz Probatoria Multidimensional (Artículo 15 Bis)

Estándar, Método de Acreditación

I. Jurídico, Doctrina de la Ceguera Voluntaria (alertas internas desatendidas deliberadamente).

II. Técnico, "Auditoría de código, ingeniería inversa y trazabilidad de funciones de pérdida."

III. Forensia Digital, "Bitácoras de registro, telemetría y procedencia de conjuntos de datos."

IV. Económico, Correlación causal entre incrementos de ingresos globales y dinámicas nocivas.

Nota de Análisis Académico: La **Doctrina de la Ceguera Voluntaria** rompe la impunidad administrativa al invalidar la excusa de que "el algoritmo actúa solo". Si los administradores humanos ignoraron alertas técnicas para favorecer el rendimiento financiero, existe responsabilidad plena y solidaria.

7.3. Fondo Soberano de Retribución Tecnológica

Los recursos captados por sanciones se destinan exclusivamente a la reparación integral de víctimas, fortalecimiento de la soberanía tecnológica y programas de Rendición de Cuentas social.

8. Conclusiones y Aparato Crítico

8.1. Dictamen de Viabilidad Constitucional y T-MEC

La presente ley es plenamente compatible con el Artículo 27 Constitucional, ejerciendo la rectoría económica del Estado sobre recursos estratégicos. Es inmune a impugnaciones bajo el T-MEC al invocar de forma sustentada las cláusulas de excepción por **Orden Público, Salud Pública y Seguridad Nacional** , demostrando que la opacidad algorítmica genera daños sistémicos medibles en la población mexicana.

8.2. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª Ed.)

- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. (2026). *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Ética Algorítmica y Gobernanza Soberana de la Inteligencia Artificial* .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM. (2026). *Artículos 1, 6, 27, 41 y 123* .
- *Declaración de Propósito de la IA para la Viabilidad y la Dignidad Planetaria (Versión 4.0 - Humanismo Mexicano)* . (2026).
- Escudero Zendejas, S. (2026). *Memoria del Trayecto Filosófico y Jurídico: Del Diagnóstico Sistémico a la Ley General* . Maestrante en Derechos Humanos.
- Larocca, N. (2026, 10 de junio). *Alerta IA: proyecto de Milei para corporaciones no humanas acciona debates regulatorios y filosóficos* . DPL News.
- Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC. (2020). *Capítulo 19: Comercio Digital* .